공익법인·비영리

# 받을 때는 없던 세금이 3년 뒤에 생깁니다

출연재산 면세는 면제가 아니라 조건부입니다

공인회계사 이호현 · 삼도회계법인

@ericleehohyun

# 면제가 아니라, 조건이 붙은 유예입니다

공익법인이 재산을 출연받으면 상속세·증여세를 물리지 않습니다. 다만 이것은 **공익 활동에 쓰라고 국가가 세금을 양보한 것**입니다. 그래서 조건이 따라옵니다. **받는 순간에 끝나는 일이 아니라, 받은 뒤부터 시작되는 일**입니다. 이 구조를 모르고 '세금 없는 재산'으로만 이해하면 몇 년 뒤에 고지서로 다시 만나게 됩니다.

공인회계사 이호현 · 삼도회계법인

# 3년이라는 시계가 돌아갑니다

출연받은 재산은 **3년 안에 직접 공익목적사업에 사용**해야 합니다. [상속세 및 증여세법 — 공익법인 사후관리] 기한 안에 쓰지 못한 부분에는 **면제됐던 증여세가 부과**됩니다. 받을 때는 세금이 없었지만 **쓰지 않으면 세금이 되살아나는 구조**입니다. 출연 시점이 곧 기한의 시작점이라는 뜻이기도 합니다.

# '직접 사용'이 기준입니다

**목적사업에 직접 쓰는 것이 원칙**입니다. 수익용으로 굴리거나 **계좌에 쌓아두기만 한 기간은 사용으로 인정받기 어렵습니다.** 돈이 법인 안에 있다는 것과 공익목적에 쓰였다는 것은 다릅니다. 부동산을 출연받아 **매각한 경우에도 그 대금의 사용에 기한이 있습니다** — 현금으로 바뀌었다고 시계가 멈추지 않습니다.

# 실무에서 자주 걸리는 지점

문제는 대개 **악의가 아니라 관리 부재**에서 생깁니다. 건물을 출연받았는데 **용도를 못 정해 몇 년을 비워둔 경우**, 기부금이 들어오는데 **사업 집행이 늦어 잔액만 커진 경우.** 둘 다 잘못한 사람이 없는데 결과는 같습니다. 이런 상황이 **3년을 넘기면 세금 문제로 바뀝니다.**

공인회계사 이호현 · 삼도회계법인

@ericleehohyun

# 지금 확인할 것

① 출연받은 재산별로 **받은 날짜**가 정리돼 있는가 ② 그중 **아직 용도를 정하지 못한 것**이 있는가 ③ 기부금 **잔액이 집행 없이 누적**되고 있지 않은가 ④ 출연 협의 단계에서 **'3년 안에 어디에 쓸 것인가'**가 정리되는가 — 재산을 받는 결정과 쓰는 계획은 한 몸이어야 합니다. **이호현 회계사에게 문의**하세요.

공인회계사 이호현 · 삼도회계법인

@ericleehohyun